Naturschutzverband
Sachsen (NaSa) e.V.

Naturschutzverband Sachsen (NaSa) e. V.
Gahlenzer Str. 2 – 09569 Oederan

Sächs. Staatsministerium für Energie,
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Herrn Staatsminister Günther
Postfach 100510

01076 Dresden

21.03.2023

Schutz der waldbestockten FFH-Gebiete im Freistaat Sachsen
hier: Grundsätzliche Defizite bei der behördlichen Umsetzung des OVG-Urteils vom 09.06.2020 (4B 126/19)
Unsere Schreiben vom 26.10.2022 und 27.03.2023
Unsere email vom 08.03.2023
Schreiben des SMEKUL vom 13.03.2023, Bearbeiter Herr Fugel

Sehr geehrter Herr Staatsminister,

leider haben wir zu unserem o.g. Schreiben noch keine sachdienliche Reaktion aus dem SMEKUL zur Kenntnis nehmen dürfen. Die Einladung zu einem Vorort-termin haben Sie am 27.03.2023 erhalten.

Die erste Reaktion Ihres Hauses nach fast 5 Monaten ist leider weder sachdienlich noch wurde die Aufgabenstellung fachlich und rechtlich richtig erfasst.

Sachdienlich ist die Reaktion des SMEKUL bereits deshalb nicht, weil trotz frühzeitiger Information die rechtswidrigen Holzungsmaßnahmen nicht gestoppt wurden.

Fachlich ist das SMEKUL im konkreten Vorgang nicht auf der Höhe der Zeit, weil u.a. die Beseitigung einer Vielzahl von Starkbäumen (hier standortgerechtes Laubholz) mit und ohne Höhlen, die (erstmalige) Anlage von Rückegassen, die Zerstörung von Fledermausquartieren und die Holzungsarbeiten während der Brutzeit der Vögel nicht als Projekt erkannt wurden, welche erhebliche bzw. nachhaltige Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets bzw. des Lebensraumes besonders geschützter Arten zur Folge hat.

Und angesichts der fachlichen Defizite Ihres Hauses ist natürlich auch die juristische Aufarbeitung des Vorgangs ungenügend. Im FFH-Gebiet „Zschopautal" hat es im besagten Waldbereich bei Lichtenwalde großflächig seit mindestens 60 Jahren keinerlei Forstwirtschaft gegeben. Es gab entsprechend auch keine

Rückegassen. Damit ist denkgesetznotwendig zu schlussfolgern, dass zum Zeitpunkt der Ausweisung der Fläche als FFH-Gebiet im Jahre 2004 der besondere ökologische Wert der Fläche ohne forstwirtschaftliche Nutzung entstanden ist. Die erstmalige Aufnahme einer solchen Nutzung im Jahre 2022 gefährdet also das Schutzgebiet in diesem Bereich.

Wenn man sich die Mühe macht, die Situation Vorort in Augenschein zu nehmen erschließt sich dies sicherlich auch für das SMEKUL. Die empörten Reaktionen der fachlich und rechtlich nicht so informierten Bürgerschaft über die Holzungseingriffe in dem naturschutzrechtlich geschützten Gebiet belegen, das auch sprichwörtliche „Laien" die Dimension des Eingriffs erfassen.

Es ist für uns zutiefst befremdlich, dass sich das SMELKUL angesichts der fachlichen und rechtlichen Situation im Wesentlichen darauf zurückzieht, dass die Landesdirektion Sachsen und das Landratsamt Mittelsachsen in einer „FFH-Vorprüfung" keine Notwendigkeit zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung unter Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände erkennen musste.

Das SMEKUL schreibt: *„Trotz dieser unbefriedigenden Entwicklung ist mir jedoch auch wichtig zu betonen, dass die Prüfungen der LDS zugleich auch die Bemühungen der UNB Mittelsachsen belegt haben, bei knappen Ressourcen und im Spannungsfeld zwischen Naturschutz, Verkehrssicherung und Forstwirtschaft zu rechtlich wie fachlich tragfähigen Lösungen zu kommen. Der Versuch, den förmlichen Aufwand nach Möglichkeit für alle Beteiligten gering zu halten, ist nachvollziehbar und wird dabei auch durch unser Haus unterstützt. Ich muss Ihnen gegenüber nicht ausdrücklich betonen, dass bereits die bestehenden Aufgaben im Naturschutz an die untere Behördenebene ausgesprochen anspruchsvolle Anforderungen stellen, die durch die gesetzlichen Neuregelungen im Interesse der Beförderung der erneuerbaren Energien noch steigen werden."*

Hier wird noch einmal in einem Absatz dokumentiert, dass die Verwaltung ganz offensichtlich fachlich und rechtlich mit der Lösung der Aufgabe überfordert ist.

1. Im Wald gibt es keine Verkehrssicherungspflicht im herkömmlichen Sinne. Darüber hinaus sind in diesem Waldgebiet nur relativ wenige offizielle Wege vorhanden. Und dass die ökonomische Interessenlage der Schlösserverwaltung Lichtenwalde zur Nutzung des FFH-Gebiets für neue Freizeitevents bzw. als Zugangsweg für externe Parkplätze in der Güterabwägung hinter den Belangen des Naturschutzes zurückstehen muss, wird der Vollständigkeit halber erwähnt, weil genau diese Aspekte beim Landratsamt Mittelsachsen offensichtlich ebenfalls entscheidungserheblich für das dokumentierte wohlwollende Verhalten zu den Abholzungsmaßnahmen sind.

2. Forstwirtschaft hat es im besagten Bereich des FFH-Gebiets seit mindestens 60 Jahren nicht gegeben. Damit ist bei der mit dem FFH-Gebietsschutz verbundenen Rechtslage das Spannungsfeld in diesem Bereich sehr übersichtlich, da eigentlich nicht vorhanden.

3. Die Beförderung der erneuerbaren Energien durch das SMEKUL hat nichts mit der Durchsetzung des FFH-Gebietsschutzes in Lichtenwalde zu tun, es sei denn das SMEKUL möchte Photovoltaik- oder Windkraftanlagen in diesem Wald aufstellen lassen und toleriert deshalb die Eingriffe.

4. Im Übrigen bedarf es nach unserer Einschätzung nicht mehr Personal bei der Umsetzung der Naturschutzgesetzgebung. Was die Verwaltung braucht, sind Fachkräfte, die
a) die fachlichen Kenntnisse haben, die naturschutzrechtliche Gesetzgebung in deren Sinne anzuwenden,
b) z.B. Eingriffe in einen Altbaumbestand als solchen erkennen und nicht glauben diesen mit ein paar Fledermauskästen ausgleichen zu können,
c) die persönliche Eignung haben, die Belange des Naturschutzes mit der gebotenen Objektivität und Gesetzestreue auch unter dem Widerstreit verschiedener Wirtschaftsinteressen umzusetzen

Sehr geehrter Herr Staatsminister, wir wollten nicht an den gehirnakrobatischen Flugübungen des sprichwörtlichen Krähenschwarms teilhaben, der sich gegenseitig kein Auge auskratzt. Wir hatten mit unseren Schreiben an Sie die Hoffnung verknüpft, dass die Abholzungen im FFH-Gebiet „Zschopautal" bei Lichtenwalde gestoppt würden.

In diesem Sinne fordere ich Sie auf, den Vorgang einer dienst- und fachaufsichtlichen Überprüfung zuzuführen und dafür Sorge zu tragen, dass bis auf weiteres alle Fällungen im FFH-Gebiet unterbleiben.

Gleichzeitig regen wir an, die Situation im FFH-Gebiet „Zschopautal" durch Ankauf der Waldfläche für Zwecke des Naturschutzes grundsätzlich einer Klärung zuzuführen.

Auf die Frage des SMEKUL, wie *„mit der vorhandenen personellen Ausstattung der Naturschutzbehörden"* der Vollzug des Naturschutzrechts ausgestaltet werden soll, haben wir allerdings auch keine abschließende Antwort. Die Trauerspiele beim Artenschutz (z.B. Birkhuhn, Feuersalamander, Hamster, Schwarzstorch) oder auch z.B. in den FFH-Gebieten (z.B. illegaler Elstertalradweg im FFH-Gebiet Oberes Elstertal, die Planung eines Radwegs im FFH-Gebiet Striegistäler, die Planungen der Ortsumgehungsstraße Flöha mitten durch eine renaturierten Flussaue) lassen uns fassungslos zurück. Vielleicht sollte man einer externen Fachberatung mit hinreichenden praktischen Naturschutzerfahrungen Vollmacht und Raum geben, den Mitarbeiterbestand unter den in Position 4. dieses Schreibens formulierten Gesichtspunkten zu entwickeln.

Mit freundlichen Grüßen

T. Mehnert
Vorsitzender